

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1142/2533

พนักงานอัยการจังหวัดพังงา

โจทก์

นายหมาดเรบ กุเหล่ กับพวก

จำเลย

นายหมาดเรบ กุเหล่ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสัน กุเหล่ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายยะโกบ กุเหล่ ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยทั้งสามยื่นฎีกาสองฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2533 ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ยกเฉพาะคำขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน จึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อย และศาลอุทธรณ์ยังคงพิพากษาจำคุกจำเลยทั้งสามคนละไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ฎีกาของจำเลยทั้งสามเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับ ฉบับที่สองลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2533 ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสามเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงอันนำไปสู่ข้อกฎหมาย จึงต้องห้ามฎีกาตามเหตุผลที่ปรากฏในฎีกาของจำเลยทั้งสามฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2533 ไม่รับฎีกาจำเลยทั้งสามเห็นว่า ฎีกาฉบับที่สองเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายและเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสามไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 108)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7),83 จำคุกคนละ 4 ปี ไร้เครื่องมือแก้เครื่องยนต์ของกลางกับให้จำเลย ทั้งสามร่วมกันคืบหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืบ จำนวน 5,000 บาทแก่ผู้เสียหาย ให้ยกฟ้องในความผิดฐานรับของโจร

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า คำขอโจทก์ที่ให้จำเลยทั้งสามร่วมกัน คืบหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืบอีก 5,000 บาทแก่ผู้เสียหายนั้นให้ยก นอกจากนี้ แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามยื่นฎีกาสองฉบับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาทั้งสองฉบับดังกล่าว (อันดับ 105,106)

จำเลยทั้งสามจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 108)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้น เพียงเล็กน้อย คู่ความจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก จำเลย ทั้งสามฎีกาว่า จำเลยทั้งสามไม่ ได้เป็นคนร้ายตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษา และจากพยานหลักฐานที่โจทก์ นำสืบว่า เห็นจำเลยทั้งสาม กำลังถอดเครื่องยนต์ จึงเข้าทำการจับกุม การกระทำความ ผิดยังไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จ หากจะเป็นความผิดก็เป็น เพียงฐานพยายามกระทำความผิด ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 ฟังข้อเท็จจริงว่า เจ้า พนักงานตำรวจพบจำเลยทั้งสามอยู่บนเรือ และชิ้นส่วนของเรืออันเป็นทรัพย์สินส่วน หนึ่งที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันลักอยู่ด้วย จำเลยทั้งสามมีพฤติการณ์เชื่อได้ ว่าเป็น คนร้ายร่วมกันลักทรัพย์ดังกล่าว หากได้ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยทั้งสาม เพียง

แต่กำลังถอดเครื่องยนต์โดยยังมิได้ลักทรัพย์อย่างอื่นดังที่ จำเลยทั้งสามเข้าใจและ
ฎีกาขึ้นมาไม่ ฎีกาของจำเลยทั้งสาม ทั้งหมดจึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง
พยานหลักฐานของ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ฎีกา ของจำเลยทั้งสามชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้น
เพียงเล็กน้อย คู่ความจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก จำเลย ทั้งสามฎีกาว่า จำเลยทั้งสามไม่
ได้เป็นคนร้ายตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณา และจากพยานหลักฐานที่โจทก์
นำสืบว่า เห็นจำเลยทั้งสาม กำลังถอดเครื่องยนต์ จึงเข้าทำการจับกุม การกระทำความ
กล่าวยังไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จ หากจะเป็นความผิดก็เป็น
เพียงฐานพยายามกระทำความผิด ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 ฟังข้อเท็จจริงว่า เจ้า
พนักงานตำรวจพบจำเลยทั้งสามอยู่บนเรือ และชิ้นส่วนของเรืออันเป็นทรัพย์ส่วน
หนึ่งที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันลักอยู่ด้วย จำเลยทั้งสามมีพฤติการณ์เชื่อได้
ว่าเป็น คนร้ายร่วมกันลักทรัพย์ดังกล่าว หาได้ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยทั้งสาม เพียง
แต่กำลังถอดเครื่องยนต์โดยยังมิได้ลักทรัพย์อย่างอื่นดังที่ จำเลยทั้งสามเข้าใจและ
ฎีกาขึ้นมาไม่ ฎีกาของจำเลยทั้งสาม ทั้งหมดจึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง
พยานหลักฐานของ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ฎีกา ของจำเลยทั้งสามชอบแล้ว ยกคำร้อง

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ